

경 고 사 항

1. 제 목 : 장례식장 떡류 단가 계약 부적정
2. 관계기관 : □□병원
3. 내 용 : □□병원에서는 장례식장의 원활한 운영을 위해 [표 1]과 같이 장례식장 떡류 단가 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 장례식장 떡류 계약 현황

(단위:천 원)

계약명	계약금액	계약기간	계약방법	계약업체
□□병원 장례식장 떡류 단가 계약	89,616	'18.05.31. ~ '18.11.30.	경쟁입찰 (적격심사)	○○떡방

가. 예정가격 작성에 관한 사항

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조에 따르면, 계약담당은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 국가계약법령에 따라 수의계약을 할 수 있다 명시하고 있습니다.

또한, 같은법 시행령 제27조에 따르면, 재공고입찰에 부친 경우로서 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우 적격 업체를 대상으로 수의계약을 할 수 있다고 규정하고 있습니다.

한편, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제7조의2에 따르면, 경쟁입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 예정가격을 결정하고 이를 밀봉하여 미리 개찰장소 또는 가격협상 장소 등에 두어야 하며 예정가격이 누설되지 않도록 하여야 한다고 규정하고 있습니다.

그리고, 「조달청 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」 제7조에 따르면, 복수예비가격이 적용되는 입찰의 경우 입찰참가자는 산정가능한 최대 복수예비가격(국가계약법이 적용되는 입찰은 기초금액의 102%) 미만으로 입찰서를 제출하여야 한다고 명시하고 있습니다.

따라서, 계약담당자는 복수예정가격을 적용한 입찰에 대해서 기초금액의 $\pm 2\%$ 범주에서 예정가격이 산정되도록 나라장터시스템에 기초금액을 입력하고, 입찰(1차), 재공고 입찰을 하였음에도 유찰이 된 경우 예정가격을 별도로 작성하여 예정가격 범위 내에서 수의계약(수의시담 포함)을 추진하여야 합니다.

그런데, □□병원 장례식장 떡류에 대한 예정가격 산정 내역을 확인한 결과, 복수예정가격을 적용해 입찰('18.05.04.), 재공고 입찰('18.05.14.) 결과 유찰되어, 예정가격을 작성하여 예정가격 범위 내에서 수의계약을 추진하여야 함에도 예정가격을 작성하지 않은 채 기초금액을 예정가격으로 산정하여 수의계약(수의시담)을 체결한 사실을 확인하였습니다.

나. 수의시담을 통한 낙찰자 선정에 관한 사항

□□병원 장례식장 떡류 단가계약 입찰공고문의 낙찰자 결정방법을 살펴보면, 2인 이상 입찰참가업체가 참가하는 유효한 입찰로서 예정가격의 84.245% 이상 최저가격으로 제출한 순으로 조달청 물품구매적격심사 세부기준(추정가격이 고시금액 미만인 물품구매 입찰)을 적용·심사하여 85점 이상인 자를 낙찰자로 결정한다고 명시하고 있습니다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제27조에 따르면, 재공고입찰에 부친 경우로서 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우 적격 업체를 대상

으로 수의계약을 할 수 있다 규정하고 있고, 공단 계약사무규정 제47조에 따르면 입찰자 또는 낙찰자가 없어 수의계약을 체결하고자 할 때에는 공단에 가장 유리한 조건을 제시한 자를 계약상대자로 결정하여야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서, 수의계약(수의시담 포함)을 추진할 경우 시담참여자의 투찰가격이 예정가격을 초과하였을 경우 순차적으로 수의시담을 진행하되, 추가로 진행한 수의시담에서 예정가격 범위 내 최저가격을 투찰한 대상자가 있을 경우 시담을 즉시 중지하고 최저가격을 투찰한 상대를 낙찰자로 선정하고 계약을 체결하여야 합니다.

그런데, □□병원 장례식장 떡류 단가 계약 결과, ◇떡방, ☆떡거상, ■방앗간 3개 업체가 입찰(1차, '18.05.04.), 재공고 입찰('18.05.14.)에 참여하였지만 적격심사 기준(85점)을 통과하지 못해 계약담당자는 3개 업체를 대상으로 수의시담을 실시하면서 [표 2]에서와 같이 1차 수의시담('18.05.30.) 후 예정가격 범위 내 최저가격(###,###원)을 투찰한 ☆떡거상을 낙찰자로 선정함과 동시에 수의시담을 종료하여야 함에도 ◇떡방이 단가총액이 아닌 총액투찰을 하였다는 이유로 2차 수의시담을 진행하여 ◇떡방을 낙찰자로 선정하고 수의계약을 체결한 사실이 있습니다.

[표 2] 장례식장 떡류 수의시담 현황

(단위:원)

수의시담 횟수	시담 참여업체			최저투찰자	투찰방식
	◇떡방	☆떡거상	■방앗간		
1차	###,###,###	<u>###,###</u>	###,###	☆떡거상	단가총액
2차	<u>###,###</u>	-	-	◇떡방	

※ 예정가격 : 기초금액 을 예정가격으로 산정함

4. 조치할 사항

○ □□병원장은

- “가”사항 관련, 경쟁입찰 또는 수의계약에 부칠 사항에 대해서는 예정가격을 결정하고 밀봉하는 등 예정가격이 누설되지 않도록 관리하고,(통보)
- “나”사항 관련, 입찰 및 재공고 입찰에 따른 수의계약(수의시담 포함)을 추진 시 낙찰자선정 방법, 개찰결과 보고 등 수의시담 절차를 충분히 숙지하여 수의계약(수의시담 포함)을 추진하기 바라며,(통보)
- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.
(경고)